



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.G.S/2026/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Manta Bin Sangken, beralamat di KP.Jarakosta RT 002/RW 003 Kelurahan Danau Indah Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, email: chadwibowo@gmail.com dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada IBNU ABDILLAH, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IBNU ABDILLAH & PARTNERS, beralamat di Perumahan Delta Pekayon Jaya Jalan Delta Timur No. A102 Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dengan No.HP 0811.109.554 dan email: adv.ibnuabdillah.sh@gmail.com;

Lawan:

Muchtar Murdiana, beralamat sesuai tempat tinggal saat ini di KP.Cijengkol RT 02/RW 01 Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Nuryati, beralamat sesuai tempat tinggal saat ini di KP.Cikedokan RT 01/RW 06 Desa Cikedokan Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri Cikarang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 24 Juni 2026 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 26 Juni 2026 dengan Nomor 33/Pdt.G.S/2026/PN Ckr yang pada pokoknya perihal gugatan wanprestasi terhadap Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.G.S/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, penyelesaian gugatan sederhana meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pendaftaran;
2. Pemeriksaan kelengkapan gugatan Sederhana;
3. Penetapan Hakim dan penunjukan Panitera Pengganti;
4. Pemeriksaan Pendahuluan;
5. Penetapan Hari Sidang dan pemanggilan Para Pihak;
6. Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
7. Pembuktian; dan
8. Putusan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim memeriksa materi gugatan gugatan sederhana berdasarkan syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4, antara lain:

Pasal 3

- (1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:
 - a. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
 - b. Sengketa hak atas tanah;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.G.S/2025/PN Ckr



Pasal 4

- (1) Para Pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali kepentingan hukum yang sama;
- (2) Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;
- (3) Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;
 - (3a) Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat;
- (4) Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil, atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan gugatan sederhana ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat mengkonstruksikan gugatannya sebagai gugatan wanprestasi. Dalam gugatan wanprestasi, jika merujuk pada ketentuan Pasal 1533 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Penggugat sebagai kreditur hanya dapat meminta penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak terpenuhinya perikatan yang dibuat oleh Tergugat I sebagai debitur;

Menimbang, memperhatikan dalil gugatan dalam posita Penggugat angka 1 (satu) bahwa dasar Penggugat melayangkan Gugatan Wanprestasi ini adalah oleh karena adanya Perjanjian dan Transaksi Gadai Rumah Kontrakan tertanggal 8 Oktober 2024 sesuai pada bukti permulaan berupa Kwitansi dalam pendaftaran gugatan pada sistem informasi persidangan dan aplikasi e-court Pengadilan Negeri Cikarang. Kwitansi tersebut tertulis nilai gadai kontrakan sebanyak 8 (delapan) pintu di Kampung Cikedokan selama 6 (enam) bulan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.G.S/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan janji untung perbulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Muchtar (Tergugat I) selaku penerima uang dan disaksikan juga oleh Suteja, Mega dan Manyin ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa materi gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya, maka Hakim Tunggal menyimpulkan bahwa:

- Penggugat mengajukan suatu tuntutan atau gugatan materil dibawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi atau ingkar janji;
- Gugatan Penggugat bukan merupakan sengketa hak atas tanah;

Hakim mencermati berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa materi gugatan Penggugat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 3 PERMA Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pokok dalil gugatan sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan hubungan hukum antara para pihak dalam perkara ini menurut Penggugat adalah berawal dari keberadaan Kwitansi Perjanjian dan Transaksi Gadai Rumah Kontrakan tertanggal 8 Oktober 2024, yang mencantumkan Muchtar (Tergugat I) selaku penerima uang dan disaksikan juga oleh Suteja, Mega dan Manyin;

Menimbang, bahwa Tergugat II (Nuryati) berdasarkan bukti permulaan tersebut serta berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat bukanlah pihak dalam Kwitansi Perjanjian dan Transaksi Gadai Rumah Kontrakan tertanggal 8 Oktober 2024, ternyata telah ditarik sebagai pihak dalam perkara perdata yang diajukan melalui mekanisme gugatan sederhana sebagai pihak Tergugat II yang telah pula diminta agar dinyatakan untuk dihukum mengembalikan uang milik Penggugat dan keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat, tanpa merinci atau menguraikan lebih lanjut, dan dengan melampirkan bukti yang cukup.;

Menimbang, bahwa diketahui pula pada saat mendaftarkan perkara ini dalam posita gugatan Penggugat ada satu posita yakni posita angka 6 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II karena

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.G.S/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jaminan dari perjanjian dan transaksi gadai rumah kontrakan TERGUGAT I memberikan Salinan Akta Jual Beli Tanah dengan No.08/2023 atas nama TERGUGAT II kepada PENGGUGAT.:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam bukti permulaannya tidak mengajukan bukti berupa Salinan Akta Jual Beli Tanah dengan No.08/2023 atas nama TERGUGAT II sehingga dapatlah dianggap tidak dapat membuktikan secara hukum tentang hubungan Penggugat dan Tergugat II dalam pemeriksaan pendahuluan, terlebih untuk pembuktian dalam perkara semacam ini, yang dengan mengingat asas *acroti incumbit onus probatio* mewajibkan pula Penggugat untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I maupun Tergugat II, serta hubungan hukum antara para pihak dengan objek sengketa, berikut dengan jaminannya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat II ternyata telah ditarik sebagai pihak dalam perkara perdata yang diajukan melalui mekanisme gugatan sederhana ini, sedangkan perjanjian tersebut secara tegas hanyalah menyebutkan Penggugat dan Peminjam Tergugat I sebagai para Pihak berikut segala hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak tersebut tanpa menyebutkan hak dan kewajiban dari Tergugat II, yang mana menurut hakim, dalil maupun *petitum* dalam surat gugatan Penggugat tersebut tidak dapat menjelaskan secara hukum tentang hubungan Penggugat dan Kalam sebagai Tergugat II, terlebih untuk pembuktian dalam perkara semacam ini, yang dengan mengingat asas *acroti incumbit onus probatio* mewajibkan pula Penggugat untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan dengan pihak yang ditariknya sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim, pembuktian dalam perkara *a quo* selain harus didasari pada jenis gugatan yang diajukan Penggugat (perbuatan wanprestasi) juga harus memperhatikan bentuk hubungan antara para pihak yang bersifat kontraktual (perjanjian) yang *notebene* telah pula dilampirkan Penggugat dalam pendaftaran gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW) menentukan pada pokoknya bahwa persetujuan (perjanjian) itu hanyalah mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.G.S/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak termasuk di dalam gugatan sederhana sebagaimana diatur mengenai syarat gugatan sederhana dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, memperhatikan gugatan serta bukti-bukti permulaan yang diajukan oleh Penggugat. Hakim berpendapat terkait permasalahan ini para pihak menyelesaikan sengketa melalui gugatan biasa sehingga terbuka kesempatan yang lebih luas bagi para pihak untuk menyampaikan dan membuktikan dalil bantahannya masing-masing yang waktunya tidak terbatas sebagaimana diatur dalam mekanisme penyelesaian perkara gugatan sederhana yang waktu maupun acara penyelesaiannya dibatasi secara singkat dan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim dalam menilai gugatan aquo hanyalah berdasarkan dalil gugatan Penggugat, yang kemudian dipahami, antara Penggugat dan Tergugat I terdapat hubungan hukum perjanjian yang bersifat timbal balik, yang dengannya wajib kepada Penggugat untuk kemudian membuktikan kontrak tersebut dan apakah para pihak telah melaksanakan isi kontrak tersebut secara sempurna dan kepada Tergugat I nantinya jika membantah, diwajibkan pula untuk membuktikan prestasinya atas kontrak yang didalilkan dalam surat gugatan ini, yang jika dihubungkan dengan sifat sederhananya pembuktian dalam perkara yang diajukan melalui mekanisme Gugatan Sederhana, maka Hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara a quo berpendapat untuk tercapainya rasa keadilan dan kepastian hukum dalam perkara ini, maka perlu dibuka kesempatan kepada pihak-pihak berpekar untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui proses beracara konvensional (gugatan biasa sebagaimana diatur dalam HIR dan Rbg) dimana terbuka kesempatan yang lebih luas untuk saling membuktikan dan membantah dalil-dalil pihak lawan terutama dalam proses jawab-jawab dan pembuktian, dibandingkan dengan mengajukannya menggunakan tata cara gugatan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.G.S/2025/PN Ckr



sederhana yang waktu maupun acara penyelesaiannya dibatasi secara singkat dan sederhana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat serta dasar hukum diajukannya gugatan *a quo* oleh Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim berpendapat pembuktian dalam perkara ini tidaklah dapat dinilai sederhana sebagaimana dimaksud dalam PERMA Gugatan Sederhana;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut, Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3), apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka perkara nomor 33/Pdt.G.S/2026/PN Ckr harus dicoret dari register perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, beberapa putusan Mahkamah Agung, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 33/Pdt.G.S/2026/PN Ckr dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.G.S/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Jum'at** tanggal **26 Juni 2026**, oleh **Rizqi Hanindya Putri, S.H., M.H.** dengan dibantu oleh **Rachel Tea Febrianti, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Rachel Tea Febrianti, S.H.

Rizqi Hanindya Putri, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp100.000,00
Jumlah	:	Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.G.S/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)